青云谱区徐坊街道“11·14”一般道路交通事故调查报告

编制单位：青云谱区人民政府事故调查组编制

时间：2025 年 1 月

目录

一、事故基本情况.....2

（一）事故车辆基本情况.....2

（二）驾驶人基本情况.....2

（三）事故单位基本情况.....3

（四）事故发生单位安全管理情况.....3

（五）事故道路、交通环境和天气情况.....5

（六）人员伤亡情况和直接经济损失.....5

二、事故应急处置及评估情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）应急处置情况.....6

（三）事故善后情况.....6

（四）事故应急处置评估意见.....6

三、事故原因分析.....6

（一）事故原因.....6

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....7

（三）其他可能因素排除.....7

四、事故单位存在的主要问题.....8

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议.....8

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....9

六、事故主要教训.....10

七、事故防范和整改措施.....10

青云谱区徐坊街道“11·14”一般道路运输事故调查报告

2024年11月14日5时28分许，在南昌市青云谱区徐坊街道解放西路天佑路口对面路段，发生一起赣ADZ9160号新能源汽车与行人相撞，造成1人受伤的一般道路交通事故。事故发生后，区委、区政府领导高度重视，要求尽快查明事故原因，做好善后工作，提出防范措施。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《江西省安全生产条例》等法律法规，经青云谱区人民政府同意，成立青云谱区徐坊街道“11.14”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），负责该起事故的调查处理。事故调查组由青云谱交警大队牵头，徐坊街道、区住建局、区交通执法大队、区公安分局、区应急局、区总工会等部门相关人员组成，对事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、座谈交流等方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和有关企业情况，查明了相关部门和单位履职情况、存在问题和责任，总结了事故主要教训，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，提出了整改和防范措施建议。

经事故调查组调查认定，青云谱区徐坊街道解放西路天佑路口对面“11.14”一般道路交通事故是一起因小车驾驶员忽视道路交通安全，因遇下雨天视线不清、车窗起雾未及时干预而未及时发现行人引发的生产经营性一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

赣ADZ9160号新能源小型出租车，核定载人数5人，实载3人；行驶证登记所有人：江西长运出租汽车有限公司；车辆类型：小型轿车；品牌型号：羿弛牌/JX7001ERBBEV；发动机编码：202308241004；车辆识别号：LNDCA7GE2PH005341；注册日期：2023年12月15日；检验有效期止：2024年12月；道路运输证为赣交运管洪字360100083569号；经营范围：巡游出租汽车客运；经营许可证号：360191700004；有效期至：2029年7月4日。该车交强险和商业险均投保于中国人寿财产保险股份有限公司；该车行驶证登记外廓尺寸为长（4675mm）、宽（1835mm）、高（1480mm）。经查自2024年7月31日吴向东入职驾驶该车以来发现有2起违章记录，均已处理。

（二）驾驶人基本情况

吴向东，系赣ADZ9160号新能源小型出租车驾驶人，男，汉族，1970年1月22日出生，身份证号：360103*********016，户籍地：江西省南昌市青山湖区洪都中大道72号13栋101室；驾驶档案编号：360100105594，准

驾车型: C1M; 初次领证日期: 1988 年 11 月 26 日; 有效期至 2027 年 11 月 26 日; 道路运输从业人员从业资格证号: 08475; 从业资格类别: 巡游出租汽车驾驶员; 有效初始日期: 2018 年 12 月 5 日; 有效时限: 2030 年 1 月 22 日; 核发机关: 南昌市交通运输局。吴向东于 2024 年 7 月 31 日入职江西长运出租汽车有限公司。

（三）事故单位基本情况

江西长运出租汽车有限公司(以下简称长运公司),系赣 ADZ9160 号新能源汽车所有人，统一社会信用代码: 913601*********865; 类型: 有限公司; 法定代表人: 杨小龙; 注册资本: 三千万元整: 成立日期: 1999 年 7 月 8 日; 公司注册地址: 江西省南昌市东湖区南京西路 58 号 4 栋; 经营范围: 出租汽车客运、汽车装潢、汽车零配件销售; 汽车租赁(道路货运运输除外); 机动车辆保险兼业代理(以上项目依法须经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)。登记机关: 南昌市市场监督管理局; 登记日期: 2024 年 5 月 31 日。公司道路运输经营许可证号: 赣交运管许可洪字 360100083569 号; 经营范围: 巡游出租汽车客运; 证件有效期 2024 年 7 月 5 日至 2029 年 7 月 4 日; 核发机关: 南昌市交通运输局; 发证日期: 2024 年 7 月 5 日。该公司名下有车辆 600 辆。

（四）事故发生单位安全管理情况

经查，长运公司制定有安全生产责任制度、安全生产资金投入和提取使用制度、安全生产情况报告制度、驾驶员和

车辆安全生产管理制度、安全生产操作规程、安全培训和教育学习制度、事故处理应急救援预案、道路货物运输安全查验制度和托运人身份及货物信息登记制度等制度，并上墙公示。公司设有动态监控平台，建立有道路运输车辆动态监控管理制度、监控平台管理制度、监控人员管理制度、车载终端设备管理制度、交通违法动态信息处理和统计分析制度等制度，并上墙公示。该公司2024年至事故发生前，共组织召开安全教育培训11次、安全会议11次，但均不是全员参加，吴向东仅参加一次，未进行补充传达学习，已对吴向东进行岗前安全生产教育和培训，建立吴向东的安全生产教育和培训档案。

杨小龙，系公司法人，男，1970年2月17日出生，江西省南昌市人，身份证号：360103*********232，负责公司全面工作，包括安全生产工作。

黄月庭，安全生产的主要负责人，男，1976年7月10日出生，江西省吉安市人，身份证号：362401*********013，于2024年2月取得《安全生产知识和管理能力合格证》，人员类别：安全管理人员综合类，有效期：自2024年2月4日至2027年2月3日。

朱进，安全生产管理人员，男，1977年10月29日出生，江西省南昌市人，身份证号：360103*********033，于2024年2月取得《安全生产知识和管理能力合格证》，人员类别：安全管理人员综合类，有效期：自2024年2月4日至2027年2月3日。

樊能，安全生产管理人员，男，1984年1月3日出生，江西省南昌市人，身份证号：360102*********335，于2020年10月取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员，证书编号：B01202036326016，有效期：自2020年10月18日至2026年10月18日。

（五）事故道路、交通环境和天气情况

1.交通事故现场位于南昌市青云谱区解放西路天佑路口对面路段，道路有标志标线、有中心护栏隔离；沥青路面、路面潮湿、路面标线完整齐备。

2.事故发生时天气为雨，气温10～17C，地表潮湿，事发时间为5时28分。

（六）人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况：造成1人受伤（王花枝：女，汉族，1968年5月22日出生，身份证：362330*********129，住址：江西省上饶市鄱阳县双港镇竹林村206号，联系方式：184****5173，事故发生时系行人）。

2.直接经济损失情况：本起事故共造成直接经济损失约壹万元人民币。

二、 事故应急处置及评估情况

（一）事故发生经过

2024年11月14日5时28分左右，吴向东驾驶赣ADZ9160新能源小型出租车在青云谱解放西路西向东机动车道由西向东行驶至天佑路口对面路段时，遇行人王花枝在

解放西路天佑路口对面路段西向东机动车道由西向东步行，吴向东驾车未及时发现行人王花枝，导致赣 ADZ9160 新能源汽车车头左前侧部位与行人王花枝身体碰撞接触，造成车辆受损，行人王花枝受伤。

（二）应急处置情况

事故发生后，小车驾驶人吴向东立即拨打了 120 急救和 122 报警电话。120 急救车到达现场后把伤者送往 908 医院，小车驾驶人吴向东在现场等待民警。青云谱交警大队事故中队民警刘朋接到报警后立即赶赴现场了解情况并及时处置。事故现场勘查工作于 2024 年 11 月 14 日 5 时 58 分许开始，6 时 35 分许结束，6 时 40 分许事故现场清理完毕，遂向青云谱交警大队指挥中心报告，道路陆续恢复正常通行。

（三）事故善后情况

在青云谱区人民政府及有关部门的共同努力下，该事故的善后工作在有序进行，保险公司正在积极与死者王花枝的家属对接赔偿事宜。本次事故未发生群体上访事件，当地社会秩序稳定。

（四）事故应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序、事故应急处置到位，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）事故原因

1. 直接原因

吴向东在解放西路天佑路口对面路段由西向东驾驶赣ADZ9160新能源小型出租车未能及时发现行人王花枝，导致车头左前侧部位与行人王花枝身体碰撞接触，造成王花枝受伤，是造成事故发生的直接原因。

2.间接原因

行人王花枝在机动车道上行走，法律安全意识薄弱，是发生本次事故的间接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.江西神州司法鉴定中心对事故车辆车体痕迹检验司法鉴定

赣神州中心【2024】痕鉴字第12874号司法鉴定意见书鉴定意见：该事故车辆痕迹：赣ADZ9160的“雷诺”牌小型轿车车头左前侧直接碰撞人体可以形成。

2.江西景盛司法鉴定中心对事故车辆安全性能司法鉴定

江西景盛司鉴中心【2024】安鉴字第0931号司法鉴定意见书鉴定意见：赣ADZ9160的“雷诺”牌小型轿车车辆的制动装置装配、转向系装置装配、外部照明和信号装置装配、轮胎的安全技术性能符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017的要求。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和调查取证，排除道路设计建设、其他车辆影响、人为故意破坏、突发灾害因素、疲劳驾驶等因素的影响。

四、事故单位存在的主要问题

长运公司安全生产主体责任落实不到位，未督促从业人员严格执行本单位安全操作规程，按该公司安全生产操作规程规定，驾驶员驾驶出租车时应确保安全；从业人员安全生产教育培训未得到落实，未完善吴向东的安全生产教育和培训档案。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1.吴向东，男，身份证号：360103*********016，系本事故中赣ADZ9160新能源汽车驾驶人，驾驶机动车时未能及时发现行人，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，承担本次事故的主要责任。

2.王花枝，女，身份证：362330*********129，系本事故中的行人，事故发生时在机动车道内行走，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十一条之规定，承担本次事故的次要责任。

3.杨小龙，男，身份证号：360103*********232，系公司法人，负责公司全面工作，包括安全生产工作，未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时排查和消除生产安全事故隐患。建议南昌市东湖区住建局交通服务中心、南昌市交通运输综合行政执法支队东湖大队责令其整改，消除安全隐患。

4.黄月庭，男，身份证号：362401*********013，安全生产的主要负责人，未按规定实施本单位安全生产教育和培训

计划；未及时排查和消除生产安全事故隐患。建议南昌市东湖区住建局交通服务中心、南昌市交通运输综合行政执法支队东湖大队责令其整改，消除安全隐患。

5.朱进，男，身份证号：360103*********033，安全生产管理人员，未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时排查和消除生产安全事故隐患。建议南昌市东湖区住建局交通服务中心、南昌市交通运输综合行政执法支队东湖大队责令其整改，消除安全隐患。

6.樊能，男，身份证号：360102*********335，安全生产管理人员，未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时排查和消除生产安全事故隐患。建议南昌市东湖区住建局交通服务中心、南昌市交通运输综合行政执法支队东湖大队责令其整改，消除安全隐患。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

长运公司，系本事故中赣ADZ9160新能源汽车所有人，安全生产主体责任落实不到位，从业人员安全生产教育培训未得到落实，未完善吴向东的安全生产教育和培训档案；未督促从业人员严格执行本单位安全操作规程，该公司安全生产操作规程规定，驾驶员驾驶出租车时应确保安全，驾驶员吴向东在驾驶出租车时未确保安全，该公司对此次事故的发生负有责任。建议南昌市东湖区住建局交通服务中心、南昌市交通运输综合行政执法支队东湖大队对该公司加强监管，责令整改，消除安全隐患。

六、事故主要教训

本起事故中，吴向东作为车辆驾驶员驾驶机动车未能及时发现行人，确保安全谨慎驾驶，直接引发了事故的发生。杨小龙，作为长运公司法人、黄月庭，作为安全生产的主要负责人、朱进和樊能作为企业的安全生产管理人员，未严格履行安全生产职责。事故责任单位江西长运出租汽车有限公司贯彻落实安全发展理念不牢，未严格落实安全生产主体责任，从业人员安全生产教育培训未落实；安全生产操作规程执行不严格，对安全风险认识不足，未采取有效措施确保安全。

七、事故防范和整改措施

为全面预防和减少道路交通安全事故，坚决遏制较大及以上道路交通事故，确保全区道路交通安全形势平稳，特提出以下建议：

（一）深刻吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任。道路运输企业一是要严格按照规定开展安全教育和培训并如实记录，强化员工的安全意识，确保本公司从业人员严格执行落实公司的各项规章制度、操作规程及国家法律法规的规定；二是要严格按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，增强驾驶员安全行车、安全出行意识；三是要按照要求配备动态监控人员，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，对员工的违章行为严格按照企业内部制度进行管理，防止事故的发生。

（二）严格企业监管，强化安全监督。各职能部门要加强对公路客运、旅游客运、大型校车的动态监管，督促运输企业制定本单位安全生产管理规章制度，逐一落实台账式管理制度和运输企业、重点驾驶人、重点车辆“1+2”联动管控机制，落实企业法定代表人和实际控制人第一责任人责任，完善道路交通安全风险防范化解机制，定期开展内部安全生产检查，强化对所属车辆和驾驶人的安全管理，切实有效净化道路运输市场秩序。

（三）做好隐患治理，加强路面执法。交通管理部门要进一步加大道路交通安全管控力度，通过以案释法等方式，警示货运企业管理人员和从业人员。要加大对道路交通隐患排查整治力度，严防类似事件的发生。要进一步加大路面交通执法管控力度，科学优化路面执勤警力，加强对重点路段路巡路查，严控路面违法行为，依法查处各类道路交通违法行为。

（四）增强群众意识，强化宣传教育。各部门、属地政府要整合社会资源，调动社会力量，开展全方位交通安全宣传教育。深入社区、企业、学校开展“零酒驾、零违法、零事故、戴头盔”的“三零一戴”主题宣传实践活动。要重点围绕“一老一小”，加强交通安全出行教育，组织社区村委对留守儿童、孤寡老人、进城务工人员等安全意识较差人员加强点对点宣传，提示安全风险，提升知险避险意识。